

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2185/2530

นายอดุลย์ศักดิ์ ศิลานนท์ กับพวก
นางสาวสุนิรัตน์ จิระวินิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1437, มาตรา 1506

โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 หมั้นและทำการสมรสกันในวันนั้นเองหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาก็มอบตัวจำเลยที่ 1 ให้ไปอยู่กินกับโจทก์ที่ 1 ทันที โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ได้พากันไปไหว้ พระในที่ต่าง ๆ จนถึงตอนเย็นได้รับประทานอาหารด้วยกันแล้วจึงส่งตัวเข้าหอ โดยจำเลยที่ 1 มิได้อิดเอื้อน แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้โจทก์ที่ 1 ร่วมประเวณีด้วยเพราะเหน็ดเหนื่อยไม่มีอารมณ์ที่จะร่วมเพศ ทั้งจำเลยที่ 1 เพิ่มมีอายุเพียง 19 ปี ไม่เคยสมรสมาก่อน อาจจะยังกลัวต่อการร่วมประเวณีจึงได้ขอผัดผ่อนไปก็ได้ โจทก์ที่ 1 จึงควรให้โอกาสจำเลยที่ 1 ได้ ผัดผ่อนตามที่ร้องขอ ไม่ควรรู้ว่าเธอแต่ใจตัวจะต้องร่วมประเวณีกับจำเลยที่ 1 ในคืนนั้นให้ได้การที่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้โจทก์ร่วมประเวณีดังกล่าวจึงยังไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 และจะถือว่าจำเลยทั้งสองทำกลฉ้อฉลไม่ได้ การสมรสระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นโมฆียะ โจทก์ไม่มีสิทธิขอเพิกถอนและเรียก แหวนหมั้นกับเงินสินสอดคืนจากจำเลยทั้งสองได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 สมคบกับจำเลยที่ 1 ทำการฉ้อฉลถึงขนาดทำให้โจทก์ทั้งสองหลงเชื่อแสดงเจตนาหมั้นและจดทะเบียนสมรสต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อจำเลยทั้งสองจะได้ไปชิงทรัพย์สินของโจทก์ โจทก์ทั้งสองหลงเชื่อในอุบาย จึงส่งมอบแหวนหมั้น ราคา 10,000 บาท ให้จำเลยที่ 1 และเงินสด 110,000 บาท ให้จำเลยที่ 2 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2525 ครั้นถึงเวลา 22.30 น.ของวันนั้นเองจำเลยที่ 1 ไม่ยอมเข้าอยู่กินหลับนอนเป็นภริยาโจทก์ที่ 1 ตามประเพณีการสมรสทั่วไปและขอลับบ้าน โจทก์ทั้งสองไม่อาจบังคับขึ้นใจจำเลยที่ 1 ได้ จึงขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 1 เป็นโมฆะและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนของหมั้นและเงินสดแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ของหมั้นและเงินสดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองแล้วตั้งแต่โจทก์แสดงเจตนายกให้จำเลยและจำเลยที่ 1 ทำการสอบสวนกับโจทก์ที่ 1 โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืน จำเลยทั้งสองไม่ได้ทำการฉ้อฉลโจทก์ที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นบุตรชายโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 1 เป็นบุตรสาวจำเลยที่ 2 บ้านโจทก์ที่ 2 อยู่ที่อำเภอแม่ริม บ้านจำเลยที่ 2 อยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกัน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2525 โจทก์ที่ 2 ได้ทำพิธีหมั้นจำเลยที่ 1 ให้กับโจทก์ที่ 1 และได้จดทะเบียนสมรสกันที่บ้านของ

จำเลยที่ 2 ในวันเดียวกัน ในการนี้โจทก์ที่ 2 ได้มอบแหวนเพชรให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นของหมั้น 1 วง และมอบเงินสินสอดให้แก่จำเลยที่ 2 จำนวนหนึ่ง เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วจำเลยที่ 2 ได้มอบตัวจำเลยที่ 1 ให้ไปอยู่กับโจทก์ที่ 1 ที่บ้านของโจทก์ที่ 2 ที่อำเภอแม่ริมในวันนั้น ปรากฏว่าในคืนนั้น จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้โจทก์ที่ 1 ร่วมประเวณีด้วยโจทก์ที่ 2 จึงให้นายทองดี ชันทมณี พ่อสื่อและนางคำใส วรวัลย์ พี่สาวโจทก์ที่ 2 พาตัวจำเลยที่ 1 ไปส่งที่บ้านจำเลยที่ 2 ที่อำเภอสันทรายในคืนนั้นเอง และจำเลยที่ 1 ไม่ได้กลับมาอยู่กินฉันสามีภรรยา กับโจทก์ที่ 1 อีก ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองมีว่า การสมรสระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 1 เกิดจากกลฉ้อฉลของจำเลยทั้งสอง การสมรสเป็นโมฆียะและโจทก์ทั้งสองมีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสนั้น กับมีสิทธิเรียกแหวนหมั้นและเงินสินสอดคืนจากจำเลยทั้งสองหรือไม่เพียงใด

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ไม่นำตัวโจทก์ที่ 1 เข้าสืบคงมีตัวโจทก์ที่ 2 และอ้างนางคำใส วรวัลย์ กับนายทองดี ชันทมณี เป็นพยานโจทก์ที่ 2 และนายคำใสเบิกความว่า คืบเกิดเหตุสอบถามจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 บอกว่าที่ไม่ยอมให้โจทก์ที่ 1 ร่วมประเวณี เพราะไม่ได้รักโจทก์ที่ 1 และถูกจำเลยที่ 2 บิดาบังคับให้จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ที่ 1 คำเบิกความของโจทก์ที่ 2 และนางคำใสดังกล่าวขัดกับคำนายทองดีและขัดต่อเหตุผล ได้ความตามคำนายทองดีว่า คืบเกิดเหตุโจทก์ที่ 2 ไปตามนายทองดีมาที่บ้านโจทก์ที่ 2 ก็บอกนายทองดีแต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 ไม่ยอมหลับนอนกับโจทก์ที่ 1 ไม่ได้บอกว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้รักโจทก์ที่ 1 หรือถูกจำเลยที่ 2 บังคับให้แต่งงานกับโจทก์ที่ 1 แต่อย่างใดเลย การแต่งงานรายนี้มีการสู่ขอกันตามประเพณีจำเลยที่ 1 รู้ตัวมาก่อนประมาณ 3 เดือน หากจำเลยที่ 1 ไม่รับหรือไม่เต็มใจแต่งงานกับโจทก์ที่ 1 คงไม่มีใครบังคับได้ ปรากฏว่าเมื่อถึงวันแต่งงานจำเลยที่ 1 ก็เข้าพิธีแต่งงานตามที่ตกลงกันไว้ในวันแต่งงานมีการทำพิธีหมั้นและเชิญนายทะเบียนอำเภอสันทรายมาจดทะเบียนให้ต่อหน้าบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย และมีการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

ด้วย หากจำเลยที่ 1 ไม่สมัครใจจะแต่งงานนายทะเบียนคงไม่จดทะเบียนสมรสให้ตามภาพถ่ายหมาย ล.1 ที่จำเลยส่งอ้างขณะทำพิธีสวมแหวนหมั้นและจดทะเบียนสมรส จำเลยที่ 1 ก็มีหน้าตาท่าทางเป็นปกติ ไม่มีอะไรสื่อให้เห็นว่าไม่เต็มใจจะแต่งงานกับโจทก์ที่ 1 เลย เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว จำเลยที่ 2 ก็มอบตัวจำเลยที่ 1 ให้ไปอยู่กินกับโจทก์ที่ 1 ทันทัน ไม่มีการห่วงเหนียวไม่ยอมมอบตัวแต่ประการใดตามค่านางคำใสคืนเกิดเหตุเมื่อได้ฤกษ์ส่งตัว โจทก์ที่ 2 บอกให้โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 เข้านอน จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้อดเอื้อนได้เข้าห้องที่จัดไว้เป็นห้องหอกับโจทก์ที่ 1 ขณะนั้นโจทก์ที่ 2 ก็ว่าจำเลยที่ 1 ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนแล้ว แสดงว่าจำเลยที่ 1 เตรียมตัวและตั้งใจมาเป็นภรรยาโจทก์ที่ 1 จริง ๆ คดีนี้จำเลยที่ 1 เบิกความว่าที่ไม่ยอมให้โจทก์ที่ 1 ร่วมประเวณีเพราะวันนั้นไปเที่ยวมาหลายแห่งรู้สึกเหนื่อยได้บอกให้โจทก์ที่ 1 ว่าขอพักผ่อนในคืนนั้น คำเบิกความของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวนี้น่าจะเชื่อได้ว่าวันเกิดเหตุเมื่อจำเลยที่ 2 มอบตัวจำเลยที่ 1 ให้ฝ่ายโจทก์แล้วฝ่ายโจทก์ได้พาจำเลยที่ 1 ไปไหว้พระที่จังหวัดลำพูนที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และไปไหว้พระพุทธรูปตากผ้าที่จังหวัดลำพูนอีก โจทก์ที่ 2 เบิกความว่าเดินทางกลับไปถึงบ้านเมื่อเวลา 19 นาฬิกา จำเลยที่ 1 อาจเหน็ดเหนื่อยไม่มีอารมณ์ที่จะร่วมเพศ ประกอบกับขณะนั้นจำเลยที่ 1 เพิ่งมีอายุได้เพียง 19 ปี ไม่เคยสมรสมาก่อนจะยังกลัวต่อการร่วมประเวณีจึงได้ขอพักผ่อนไปก็เป็นได้ โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ใหญ่กว่า ขณะแต่งงานกับจำเลยที่ 1 โจทก์ที่ 1 มีอายุได้ 30 ปีแล้ว ทั้งได้ความว่าโจทก์ที่ 1 เคยมีภรรยามาก่อน จึงน่าจะเข้าใจและเห็นใจจำเลยที่ 1 บ้าง ตามคำจำเลยที่ 1 ก็ขอพักผ่อนเพียงคืนนั้นคืนเดียว ไม่มีเจตนาที่จะไม่ร่วมประเวณีกับโจทก์ที่ 1 ตลอดไป โจทก์ที่ 2 เองก็เบิกความว่าจำเลยทั้งสองมีฐานะดีไม่คิดว่าจะหลอกลวงโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 1 ก็ต้องทราบความจริงข้อนี้ได้ และควรให้อีกจำเลยที่ 1 ได้พักผ่อนตามที่ขอร้อง ไม่ควรว่าความเอาแต่ใจตัวเองจะต้องร่วมประเวณีกับจำเลยที่ 1 ในคืนนั้นให้ได้ การที่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้โจทก์ที่ 1 ร่วมประเวณีดังกล่าว จึงยังไม่ใช่ความ

ผิดของจำเลยที่ 1 และจะถือว่าจำเลยทั้งสองทำกลฉ้อฉลไม่ได้การสมรสระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นโมฆียะ โจทก์ไม่มีสิทธิขอเพิกถอนและเรียกแหวนหมั้นกับเงินสินสอดคืนจากจำเลยทั้งสองได้ ปัญหาว่าแหวนหมั้นและเงินสินสอดมีราคาและจำนวนเท่าใดไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้วฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลเป็นหลักการใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในบรรพ 5 ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2516 ตามบรรพ 5 เดิม ไม่มีบัญญัติไว้ แต่เคยมีหลักการของการสมรสโดยถูกหลอกลวงอยู่ในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 112 และบทที่ 141 ที่ชายหลอกลวงหญิงว่าตนยังไม่มีภริยาก็คดี หรือว่าจะช่วยทุกข์ยากของหญิงก็ดี หญิงยอมเป็นภริยาแล้วปรากฏว่าชายมีภริยาแล้ว หรือชายไม่ช่วยทุกข์ของหญิง ดังนี้ถ้าหญิงยังไม่เกิดบุตรด้วยชาย หญิงฟ้องหย่าเป็นเหตุสมควรให้หย่าได้ การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลนี้เป็นการสมรสที่เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1506 แต่จะนำหลักเรื่องการบอกล้างโมฆียะกรรมตามมาตรา 137 และมาตรา 138 มาใช้

บังคับไม่ได้เพราะมาตรา 1502 บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าการสมรสที่เป็นโมฆียะจะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอน ฉะนั้นคู่สมรสที่ทำการสมรสเพราะถูกกลั่นแกล้งจึงต้องนำคดีมาฟ้องขอเพิกถอนการสมรสดังเช่นโจทก์ในคดีนี้ซึ่งเท่าที่ตรวจค้นแล้วนับว่าเป็นคดีแรกที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยในเรื่องนี้ การสมรสที่เป็นโมฆียะเพราะถูกกลั่นแกล้งนั้นจะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลั่นแกล้งนั้นจะไม่ทำการสมรส ตัวอย่างกลั่นแกล้งถึงขนาดที่พอจะเทียบเคียงได้อาทิเช่นคดีของศาลสูงแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ คือ Costellov'Porzelt(1971) 116N.J.Sup380 วินิจฉัยว่า การที่จำเลยปิดบังข้อมูลโจทก์เกี่ยวกับการที่จำเลยเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษเฮโรอีนนั้นหากโจทก์ทราบข้อเท็จจริงที่ว่านี้ โจทก์จะไม่ยอมสมรสด้วยกับจำเลย การสมรสดังกล่าวจึงเป็นการสมรสเพราะถูกกลั่นแกล้งคดีของศาลสูงแห่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์ คดี

Jordanv.Jordan(1975)115N.H.545วินิจฉัยว่า การที่โจทก์เป็นหญิงนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ง ตามความเชื่อทางศาสนาของโจทก์ โจทก์จะสมรสกับพ่อหม้ายมิได้นั้น เมื่อจำเลยเคยมีภริยามาแล้ว ยังมาหลอกลวงโจทก์ว่าไม่เคยสมรสมาก่อน เช่นนี้ การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการสมรสเพราะถูกกลั่นแกล้งคดีของศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย คดี Husbandv.Wife(1970)262A.2d656วินิจฉัยว่า การที่จำเลยหลอกลวงโจทก์ว่าจำเลยตั้งครรรค์กับโจทก์ โจทก์หลงเชื่อจึงยอมสมรสกับจำเลย ต่อมาภายหลังจึงทราบว่าจำเลยมิได้ตั้งครรรค์ เช่นนี้ การหลอกลวงว่ามีครรรค์มิได้เป็นกลั่นแกล้งที่ถึงขนาดอันจะถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญของการสมรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทก์มิได้เอาใจใส่ที่จะตรวจสอบถึงการหลอกลวงดังกล่าวตามวิสัยที่วิญญูชนจะพึงกระทำ จึงไม่ถือได้ว่าเป็นการสมรสเพราะถูกกลั่นแกล้ง เป็นต้น ตามข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ถ้าจำเลยที่ 1 มีเจตนาที่จะไม่อยู่กินฉันสามีภริยากับโจทก์ที่ 1 รวมทั้งจะไม่ยอมให้โจทก์ที่ 1 ร่วมประเวณีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็น่าจะถือได้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นโมฆียะเพราะถูกกลั่นแกล้งได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาจะอยู่กินฉันสามีภริยากับโจทก์ที่ 1 ถึงกับยอมจดทะเบียนสมรส

และมีการส่งตัวเข้าหอที่บ้านของโจทก์ที่ 1 ที่อำเภอแม่ริมโดยแยกมาจากบ้านจำเลย
ที่ 2 ผู้เป็นบิดาที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ศาลฎีกาจึงได้วินิจฉัยว่าจำเลยมิได้
ทำกลฉ้อฉลแต่อย่างใด สำหรับการเรียกของหมั้นและสินสอดคั้นนั้น เนื่องจากการ
สมรสที่เป็นโมฆียะเป็นการสมรสที่สมบูรณ์เพียงแต่อยู่ในเงื่อนไขที่จะถูกศาลมีคำ
พิพากษาให้เพิกถอนได้เท่านั้น ระหว่างที่การสมรสยังไม่ถูกเพิกถอน คู่สมรสมีความ
สัมพันธ์กันฉันสามีภริยาทั้งในส่วนตัวและทางทรัพย์สิน ก่อให้เกิดสินส่วนตัวและสิน
สมรสนั้นและการเพิกถอนการสมรสก็มีผลตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 1511 ฉะนั้น ของหมั้นจึงตกเป็นสิทธิของหญิงและสินสอดก็ตก
เป็นสิทธิแก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงเมื่อได้มีการสมรสตามมาตรา 1437
ไปแล้วจึงไม่มีทางที่จะเรียกคืนได้เลย แม้ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสเพราะ
เหตุที่การสมรสนั้นเป็นโมฆียะก็ตาม จะมีการเรียกค่าทดแทนได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่
คู่สมรสที่ถูกฟ้องเพิกถอนการสมรสได้รู้เห็นเป็นใจในเหตุแห่งโมฆียะกรรม โดยเรียก
ค่าทดแทนความเสียหายที่ได้รับต่อกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการ
สมรสที่เป็นโมฆียะนั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1513 เท่านั้น ประสพสุขบุญเดช